

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2218/2532

พนักงานอัยการศาลแขวงพระนครเหนือ

โจทก์

นางสาวฉันทนาหรือปราณี หมอยา

จำเลย

นางชำ พุ่มเรือง ผู้ร้อง

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 35, มาตรา 39

ความว่า เนื่องจากผู้ร้องซึ่งเป็นผู้เสียหายคดีนี้ตกลงกับจำเลยได้แล้ว ผู้ร้องไม่
ตั้งใจดำเนินคดีกับจำเลยอีกต่อไปจึงขอถอนคำร้องทุกข์และถอนฟ้องคดีนี้ โปรด
อนุญาต

หมายเหตุ โจทก์จำเลยแถลงไม่คัดค้าน (อันดับ 124,112)

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา
341 จำคุก 1 ปี กับให้จำเลยคืนหรือใช้เงินจำนวน 70,000 บาทแก่ผู้เสียหาย

จำเลยฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับ (อันดับ 108)

จำเลยอุทธรณ์คำสั่งไม่รับฎีกา (อันดับ 109)

คดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา

ผู้ร้องยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 112)

คำสั่ง

คดีนี้เป็นคดีอาญาความผิดต่อส่วนตัว และยังไม่ถึงที่สุดผู้เสียหายจะถอนคำร้อง
ทุกข์เสียเมื่อใดก็ได้ เมื่อผู้เสียหายถอนคำร้องทุกข์ สิทธินำคดีอาญามาฟ้องย่อมระงับ
ไป ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 39(2)ให้จำหน่ายคดีเสียจาก
สารบบความ

คดีนี้เป็นคดีอาญาความผิดต่อส่วนตัว และยังไม่ถึงที่สุดผู้เสียหายจะถอนคำร้อง
ทุกข์เสียเมื่อใดก็ได้ เมื่อผู้เสียหายถอนคำร้องทุกข์ สิทธินำคดีอาญามาฟ้องย่อมระงับ
ไป ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 39(2)ให้จำหน่ายคดีเสียจาก
สารบบความ

(อุดม เฟื่องฟุ้ง-พัลลภ พิสิษฐ์สังฆการ-อากาศ บำรุงชีพ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ